



Tipo Norma	:Decreto 2952
Fecha Publicación	:06-08-2004
Fecha Promulgación	:30-07-2004
Organismo	:MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
Título	:APRUEBA MODIFICACION N°3 AL PLAN REGULADOR COMUNAL DE LAS CONDES
Tipo Versión	:Unica De : 06-08-2004
Inicio Vigencia	:06-08-2004
Id Norma	:228669
URL	: http://www.leychile.cl/N?i=228669&f=2004-08-06&p=

APRUEBA MODIFICACION N°3 AL PLAN REGULADOR COMUNAL DE LAS CONDES

Núm. Secc. 1ª. N° 2.952.- Las Condes, 30 de julio de 2004.-
Vistos: El proyecto de modificación N° 3 al Plan Regulador Comunal de Las Condes por la vía de la enmienda elaborado por el Departamento de Asesoría Urbana. La publicación informativa de prensa realizada con fecha 14 de enero de 2004 en que se avisa a la comunidad de la propuesta de modificación N° 3 al Plan Regulador Comunal por la vía de la enmienda, en la que se informa del lugar donde retirar en forma gratuita copias del texto resolutivo y la memoria del proyecto; el Ord. Alc. N° 4/40 de fecha 13 de enero de 2004, que comunica a la junta de vecinos los alcances del proyecto de enmienda al Plan Regulador de Las Condes; la primera audiencia pública efectuada en la sala de sesiones municipal el día 21 de enero de 2004; la primera consulta de opinión al Consejo Económico y Social de la comuna de Las Condes, en sesión citada expresamente para este efecto con fecha 7 de abril de 2004; los avisos de prensa de fecha 8 y 13 de abril de 2004, que comunican el lugar en que se realizará la exposición pública del proyecto de modificación N° 3 al Plan Regulador Comunal por la vía de la enmienda por treinta días a partir del día martes 13 de abril de 2004 al viernes 14 de mayo de 2004; Certificado del Secretario Municipal que señala que el proyecto de enmienda estuvo expuesto a la comunidad entre los días 13 de abril de 2004 y 14 de mayo de 2004, ambos días inclusive; los avisos de prensa de fecha 8 y 14 de junio de 2004, que comunican el lugar y hora en que se llevará a efecto la segunda audiencia pública; la segunda audiencia pública realizada por el Concejo Municipal el día miércoles 16 de junio de 2004; transcurridos los 15 días de esta segunda audiencia pública para recibir observaciones de la comunidad, plazo que venció el día jueves 1° de julio de 2004, sin que se presentaran observaciones; la sesión extraordinaria N° 79 de fecha 14 de julio de 2004, en que el Concejo Municipal recibió en audiencia pública al Consejo Económico Social para expresar su parecer; el acuerdo N° 6-2004 del Consejo Económico Social en que se acuerda aprobar la modificación N° 3 al Plan Regulador Comunal por la vía de la enmienda y que con esta misma fecha el Alcalde de la Municipalidad de Las Condes presenta esta enmienda al Concejo Municipal para su aprobación; la resolución exenta N° 207/2003 de fecha 29 de abril de 2003 en que la Conama aprueba el proyecto de modificación al Plan Regulador de Las Condes, que incluyó la calle La Pastora entre las vías en que se permiten las actividades de funcionamiento nocturno; el Ord. SM/GU/N° 4103 de fecha 5 de noviembre de 2002, en que se aprobó el estudio de capacidad vial, que incluyó en su evaluación la calle La Pastora como vía en que se permiten actividades de funcionamiento nocturno; el acuerdo N° 44, del Concejo Municipal adoptado en Sesión Extraordinaria N° 80 de fecha 28 de julio de 2004, en que se aprueba la Modificación N° 3 al plan Regulador Comunal por la vía de la enmienda; las facultades señaladas en el artículo 45 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones que permite al Concejo Municipal redefinir la localización del equipamiento vecinal en los barrios o sectores; el artículo 2.1.13 y 2.1.11 que fija el procedimiento para la aprobación de las enmiendas al Plan Regulador Comunal; y las facultades que me otorga la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades;

Decreto:

1. Apruébase el siguiente texto resolutivo de la Modificación N° 3 al Plan Regulador Comunal de Las Condes, por la vía de la enmienda:

PROYECTO DE ENMIENDA PLAN REGULADOR COMUNAL DE LAS CONDES

Artículo único: Enmiéndase el Plan Regulador Comunal de Las Condes, aprobado



por resolución N° 8/95 del Gobierno Regional Metropolitano de fecha 30 de mayo de 1995, publicado en el Diario Oficial de 13 de junio de 1995, modificado según modificación N° 2 del Plan Regulador Comunal de Las Condes, promulgada según decreto alcaldicio N° 3.218 de fecha 4 de diciembre de 2003, en el sentido de agregar una nueva vía para las actividades de funcionamiento nocturno.

Enmiéndase la Ordenanza Local del Plan Regulador Comunal de Las Condes en el siguiente sentido:

1.- Enmiéndase el inciso quinto del artículo 41 de la Ordenanza del Plan Regulador Comunal de Las Condes, en el sentido de intercalar en el listado de avenidas y calles en las que se permiten las actividades de funcionamiento nocturno a continuación de la Avenida Vitacura, la calle La Pastora entre calle Reyes Lavalle y Avenida Isidora Goyenechea. Estas actividades de funcionamiento nocturno que se autorizan en virtud de la presente enmienda no podrán considerar una carga de ocupación superior a las 250 personas.

2.- Publíquese en el Diario Oficial.

3.- Archívese en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, copia fiel de los documentos aprobados y sus antecedentes.

4.- Remítase a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo y a la División de Desarrollo Urbano del mismo Ministerio y el Gobierno Regional, copia oficial de estos antecedentes.

Anótese, comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- Francisco de la Maza Chadwick, Alcalde.- Jorge Vergara Gómez, Secretario Municipal.

Lo que comunico a Ud. para su conocimiento y fines consiguientes.- Saluda atentamente a Ud., Jorge Vergara Gómez, Secretario Municipal.

ACUERDO N° 44/2004

Se aprueba Proyecto de Enmienda al Plan Regulador Comunal de Las Condes.

Artículo único: Enmiéndase el Plan Regulador Comunal de Las Condes, aprobado por resolución N° 8/95 del Gobierno Regional Metropolitano de fecha 30 de mayo de 1995, publicado en el Diario Oficial de 13 de junio de 1995, modificado según modificación N° 2 del Plan Regulador Comunal de Las Condes, promulgada según decreto alcaldicio N° 3.218 de fecha 4 de diciembre de 2003, en el sentido de agregar una nueva vía para las actividades de funcionamiento nocturno.

Enmiéndase la Ordenanza Local del Plan Regulador Comunal de Las Condes en el siguiente sentido:

1.- Enmiéndase el inciso quinto del artículo 41 de la Ordenanza del Plan Regulador Comunal de Las Condes, en el sentido de intercalar en el listado de avenidas y calles en las que se permiten las actividades de funcionamiento nocturno a continuación de la Avenida Vitacura, la calle La Pastora entre calle Reyes Lavalle y Avenida Isidora Goyenechea. Estas actividades de funcionamiento nocturno que se autorizan en virtud de la presente enmienda no podrán considerar una carga de ocupación superior a las 250 personas.

Acuerdo adoptado en la 474° sesión ordinaria de Concejo Municipal celebrada el 28 de julio de 2004.